

0005651-38.2017.8.26.0577

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARISE TERRA PINTO BOURGOGNE DE ALMEIDA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 353/2016 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de São José dos Campos, 349/2016 -

DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de São José dos Campos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diego Fernando da Silva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

5ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005651-38.2017.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005651-38.2017.8.26.0577

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 353/2016 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de São José dos Campos, 349/2016 -

DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de São José dos Campos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diego Fernando da Silva Matias

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARISE TERRA PINTO BOURGOGNE DE ALMEIDA

Vistos.

Diego Fernando da Silva Matias, qualificado nos autos, foi denunciado no artigo 348, caput, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 08/09/2016.

Ao acusado foi proposta a transação penal, que foi homologada nos autos. Entretanto o réu descumpriu condição do acordo.

Neste intervalo foram elaborados os cálculos prescricionais - fls. 277, e observou-se a ocorrência da prescrição.

Em 20/10/2022 ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na forma de fls. 277.

O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva - fls. 280.

É o breve e necessário relatório.

DECIDO

O réu foi denunciado no artigo 348, caput, do Código Penal.

A pena máxima aplicável para a infração a ele cominada é de 06 meses.

Decorrido o lapso temporal de 03 (três) anos, ocorreu a prescrição in abstracto, como se depreende do texto do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Assim, extinta a pretensão punitiva do Estado, pela prescrição.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DIEGO FERNANDO DA SILVA MATIAS.

Oficie-se ao IIRGD e ao TRE.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe, lançando-se a movimentação de baixa definitiva 61615.

P.I.C.

São José dos Campos, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA